

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

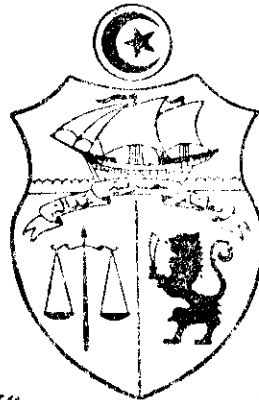
قوانين وتدابير

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610.15 Tunis

Les annonces doivent être déposées
le Lundi et le Jeudi avant 9 heures

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome



بسم الله الرحمن الرحيم
في هذا اليوم من شهر ربيع الأول سنة 1394 هـ الموافق 25 جانفي 1974

TARIFS

	EDITION Originale		EDITION Originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie	4 D. 000	2 D. 500	5 D. 500	3 D. 500
Algérie				
Maroc				
Autres pays	6 D. 000	3 D. 500	8 D. 000	4 D. 500
Prix du numéro	0 D. 050		0 D. 080	

Prix des Annonces

La ligne 0 D. 150

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS
(Traduction Française)

SOMMAIRE

DECRETS ET ARRÊTES

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

- ARRETE du Ministre de l'Interieur du 4 janvier 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la nomination de sergents-chefs de la garde nationale 170
- ARRETE du Ministre de l'Interieur du 5 janvier 1974, portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de sergents-chefs de la garde nationale 170
- ARRETE du Ministre de l'Interieur du 22 janvier 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la nomination de surveillants principaux à l'établissement des services pénitentiaires et du travail rééducatif 170
- ARRETE du Ministre de l'Interieur du 23 janvier 1974, relatif à l'examen professionnel pour la nomination de surveillants principaux à l'établissement des services pénitentiaires et du travail rééducatif 171

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

- DECRETS Nos 74-45, 56, 57 et 58 du 22 janvier 1974, portant attribution de terres collectives à titre privé 171
- CREATION d'une association de propriétaires d'arborescences 172

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE

- ARRETE du Ministre de l'Education Nationale du 16 janvier 1974, fixant les modalités du concours sur épreuves d'admission en première année du premier cycle d'études de l'Institut de Presse et des Sciences de l'Information 172

MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT

- DECRET No 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'Agence Foncière d'Habitation 173
- DECRET No 74-34 du 21 janvier 1974, portant réglementation de la procédure de passation des marchés par l'Agence Foncière d'Habitation 176
- ARRETE du Premier Ministre du 21 janvier 1974, complétant l'arrêté du 20 avril 1973, portant création et modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires des catégories de personnels du Ministère des Travaux Publics et de l'Habitation 176

MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

- ARRETES du Ministre des Transports et des Communications du 21 janvier 1974, fixant les limites de circulation des taxis autour des villes de Beni Khalled et Soliman 177

AVIS ET COMMUNICATIONS

MINISTÈRE DES FINANCES

- AVIS de change No 127 177

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

- AVIS d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes 177

- ANNONCES 180

- CERTIFICATS de possession 184

DECRETS ET ARRETES

MINISTERE DE L'INTERIEUR

EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 4 janvier 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la nomination de sergents-chefs de la Garde Nationale.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 72-406 du 21 décembre 1972, fixant le statut particulier des personnels de la Garde Nationale et notamment son article 69 et 70;

Arrête :

Article Premier. — Le règlement et le programme de l'examen professionnel prévu à l'article 69 du décret sus-visé n° 72-406 du 21 décembre 1972 en vue de la nomination de sergents-chefs de la Garde Nationale, sont fixés par les dispositions du présent arrêté.

ART. 2. — Peuvent participer à cet examen les sergents qui, à la date de l'examen, ont accompli au moins huit ans de services effectifs dans leur grade.

ART. 3. — L'examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales :

A. — Epreuves écrites :

- 1°) Droit Pénal ou Procédure Pénale, durée 1 h., coef. 2.
- 2°) Rédaction d'un rapport de service, 1 h., coef. 2.
- 3°) Rédaction d'un procès-verbal, durée 1 h. 30, coef. 4.

B. — Epreuves orales :

- 1°) Instruction Civique, coef. 2.
- 2°) Aptitude du Commandement, coef. 6.

ART. 4. — Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20 et nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu un total minimum de 80 points;

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé la somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

ART. 5. — Le jury du concours prévu à l'article 19 de la loi sus-visée N° 68-12 du 3 juin 1968 établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats au vu du résultat de l'examen professionnel.

ART. 6. — Aucun candidat ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a pas obtenu un total de 160 points au moins.

ART. 7. — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre de l'Intérieur.

Les candidats reçus sont nommés sergents-chefs de la Garde Nationale dans les conditions prévues à l'article 70 du décret sus-visé N° 72-406 du 21 décembre 1972.

Tunis, le 4 janvier 1974

Le Ministre de l'Intérieur

TAHAR BELKHODJA

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 5 janvier 1974, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination de sergents-chefs de la Garde Nationale.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 72-406 du 21 décembre 1972, fixant le statut particulier du personnel de la Garde Nationale et notamment son article 69, paragraphe 1;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1974, fixant le programme et les épreuves de l'examen professionnel pour la nomination de sergents-chefs de la Garde Nationale;

Arrête :

Article Premier. — Un examen professionnel pour la nomination de 26 sergents chefs de la Garde Nationale aura lieu à Tunis le 16 janvier 1974.

Le nombre des emplois à pourvoir pourra être augmenté dans la limite des postes effectivement vacants à la date de l'examen.

ART. 2. — Le programme et les épreuves de l'examen sont fixés par l'arrêté sus-visé du 4 janvier 1974.

ART. 3. — Le délai de la clôture des candidatures est fixé pour le 31 décembre 1973.

Tunis, le 5 janvier 1974

Le Ministre de l'Intérieur

TAHAR BELKHODJA

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 janvier 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la nomination de surveillants principaux à l'Etablissement des Services Pénitentiaires et du Travail Rééducatif.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 73-220 du 19 mai 1973, fixant le statut particulier du personnel de l'établissement des services pénitentiaires et du travail rééducatif et notamment son article 29;

Arrête :

Article Premier. — Le règlement et le programme de l'examen professionnel prévu à l'article 29 du décret sus-visé N° 73-220 du 19 mai 1973, en vue de la nomination de surveillants principaux à l'établissement des services pénitentiaires et du travail rééducatif, sont fixés par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. — Peuvent participer à cet examen les surveillants qui, à la date de l'examen, ont accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur grade.

Art. 3. — L'examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.

A. — Epreuves écrites

1°) Une rédaction d'un rapport relatif à la marche du service dans les établissements pénitentiaires (durée 2 heures, coefficient 3);

2°) Solution de problèmes d'arithmétique (durée 1 heure, coefficient 2).

B. — Epreuves orales

Les épreuves orales portent sur les questions suivantes :

1°) Exécution des peines et changement dans la situation pénale des détenus;

2°) Les régimes pénitentiaires et la réhabilitation en vigueur dans les établissements pénitentiaires de la République;

3°) Les peines complémentaires;

4°) La libération conditionnelle, la grâce l'amnistie, la réhabilitation;

5°) Le pécule des détenus (coefficient 1 pour chaque matière).

Art. 4. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20 et nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu un total minimum de 50 points.

Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

Art. 5. Il est accordé aux admissibles une note professionnelle de 0 à 20 (coefficient 2).

Art. 6. Aucun candidat ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a pas obtenu un total de 120 points au moins.

Art. 7. La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre de l'Intérieur.

Tunis, le 22 janvier 1974

Le Ministre de l'Intérieur
TAHAR BEL KHODJA

Vu :

Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 janvier 1974, relatif à l'examen professionnel pour la nomination des surveillants principaux à l'Etablissement des Services Pénitentiaires et du Travail Rééducatif.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 73-320 du 19 mai 1973, fixant le statut particulier des personnels de l'établissement des services pénitentiaires et du travail rééducatif;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la nomination des surveillants principaux à l'établissement des services pénitentiaires et du travail rééducatif;

Arrête :

Article Unique. -- Un examen professionnel pour la nomination de surveillants principaux à l'établissement des services pénitentiaires et du travail rééducatif, aura lieu le 31 janvier 1974 et jours suivants, en application des dispositions du décret N° 73-220 du 19 mai 1973 et de l'arrêté du 22 janvier 1974.

La clôture de la liste d'inscription est fixée au 15 janvier 1974.

Tunis, le 22 janvier 1974

Le Ministre de l'Intérieur
TAHAR BEL KHODJA

Vu :

Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

TERRES COLLECTIVES

Décret N° 74-35 du 22 janvier 1974, portant attribution d'une terre collective à titre privé.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971

Vu le décret N° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi N° 64-28 du 4 juin 1964 susvisée;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Sidi Thil de la délégation de Feriana, Gouvernorat de Kasserine en date du 30 septembre 1972, relatif à l'attribution de la propriété privative aux membres de la dite collectivité, approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kasserine en date du 18 octobre 1972 et par décision du Ministre de l'Agriculture du 20 janvier 1973;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture

Décrétons :

Article Premier. -- Conformément aux articles 16 et 17 de la loi N° 64-28 du 4 juin 1964 modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971 et aux dispositions du décret N° 65-327 du 2 juillet 1965, le droit de jouissance individuelle ou familiale des membres de la collectivité des Ouled Sidi Thil de la Délégation de Feriana, Gouvernorat de Kasserine est converti en droit de propriété privative suivant le tableau et le plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. -- S'agissant d'une terre complantée par un établissement public et conformément à l'article 16 de la loi N° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visée modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971, il est prélevé un pourcentage représentant une partie des investissements réalisés par l'Etat. Ce prélèvement est fixé conformément au tableau prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. -- Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 22 janvier 1974

Pr. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

Décret N° 74-36 du 22 janvier 1974, portant attribution d'une terre collective à titre privé.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971;

Vu le décret N° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi N° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visée;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Souaf de la délégation de Gafsa, Gouvernorat de Gafsa en date du 24 août 1972, relatif à l'attribution de la propriété privative aux membres de la dite collectivité approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa en date du 20 décembre 1972 et par décision du Ministre de l'Agriculture du 20 janvier 1973;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Décrétons :

Article Premier. -- Conformément aux articles 16 et 17 de la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971 et aux dispositions du décret N° 65-327 du 2 juillet 1965, le droit de jouissance individuelle ou familiale des membres de la collectivité des Souaf de la délégation de Gafsa, Gouvernorat de Gafsa, est converti en droit de propriété privative suivant le tableau et le plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. -- S'agissant d'une terre complantée par un établissement public et conformément à l'article 16 de la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, sus-visée modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971, il est prélevé un pourcentage représentant une partie des investissements réalisés par l'Etat. Ce prélèvement est fixé conformément au tableau prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 22 janvier 1974

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

Décret N° 74-37 du 22 janvier 1974, portant attribution d'une terre collective à titre privé.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971,

Vu le décret N° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, sus-visée,

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Fraïnia de la délégation de Feriana, gouvernorat de Kasserine en date du 1er septembre 1972, relatif à l'attribution de la propriété privative aux membres des fractions de Hramsa et Saadaoui de la collectivité, approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kasserine en date du 18 octobre 1972 et par décision du Ministre de l'Agriculture du 20 janvier 1973,

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture

Décrétons :

Article Premier. — Conformément aux articles 16 et 17 de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et aux dispositions du décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, le droit de jouissance individuelle ou familiale des membres des fractions de Hramsa et Saadaoui de la collectivité de Fraïnia de la Délégation de Feriana, Gouvernorat de Kasserine, est converti en droit de propriété privative suivant le tableau et le plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — S'agissant d'une terre complantée par un établissement public et conformément à l'article 16 de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visée modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, il est prélevé un pourcentage représentant une partie des investissements réalisés par l'Etat. Ce prélèvement est fixé conformément au tableau prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 22 janvier 1974

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

Décret N° 74-38 du 22 janvier 1974, portant attribution d'une terre collective à titre privé.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971

Vu le décret N° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi N° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visée,

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité Baâssa (Baudrias) de la délégation de Feriana, gouvernorat de Kasserine en date du 30 septembre 1972, relatif à l'attribution de la propriété privative aux membres

de la dite collectivité, approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kasserine en date du 18 octobre 1972 et par décision du Ministre de l'Agriculture du 20 janvier 1973,

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture,

Décrétons :

Article Premier. — Conformément aux articles 16 et 17 de la loi N° 64-28 du 4 juin 1964 modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971 et aux dispositions du décret N° 65-327 du 2 juillet 1965, le droit de jouissance individuelle ou familiale des membres de la collectivité des Baâssa (Boudrias) de la Délégation de Feriana, Gouvernorat de Kasserine, est converti en droit de propriété privative suivant le tableau et le plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — S'agissant d'une terre complantée par un établissement public et conformément à l'article 16 de la loi N° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visée, modifiée et complétée par la loi N° 71-7 du 14 janvier 1971, il est prélevé un pourcentage représentant une partie des investissements réalisés par l'Etat. Ce prélèvement est fixé conformément au tableau prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 22 janvier 1974

P. le Président de la République Tunisienne

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

ASSOCIATION DE PROPRIETAIRES D'OLIVETTES

Par arrêté du Ministre de l'Agriculture du 21 janvier 1974:

Il est créé une association de propriétaires d'olivettes à Zaouiet Kantech, Délégation de Jemmal, Gouvernorat de Sousse.

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE

CONCOURS

Arrêté du Ministre de l'Education Nationale du 16 janvier 1974, fixant les modalités du concours sur épreuves d'admission en première année du premier cycle de l'Institut de Presse et des Sciences de l'Information.

Le Ministre de l'Education Nationale;

Vu le décret N° 73-517 du 30 octobre 1973, fixant la mission, les attributions et l'organisation de l'enseignement de l'Institut de Presse et des Sciences de l'Information et notamment ses articles 8, 10 et 11;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de l'Information;

Arrête :

Article Premier. — Les épreuves écrites et orales du concours d'admission en première année du premier cycle de l'Institut de Presse et des Sciences de l'Information ouvert aux journalistes professionnels sont les suivantes :

1^{re}) épreuves écrites :

- a) une épreuve de culture générale consistant en une composition en langue arabe ou française au choix du candidat (durée 3 h., coef. 3).
- b) une épreuve de traduction de l'arabe au français pour les candidats ayant rédigé la première épreuve en arabe et du français à l'arabe pour ceux qui ont rédigé la première épreuve en français (2 h., coef. 2).

2°) épreuve orale :

L'épreuve orale consiste en une conversation entre le candidat et le jury de l'examen et porte sur des questions d'actualité nationale ou internationale (coefficient 2).

Elle a lieu après la déclaration d'admissibilité aux épreuves écrites. Un tirage au sort détermine pour chaque candidat, la langue (arabe ou française) dans laquelle se déroule cette épreuve.

ART. 2. — Le concours est organisé au début de l'année universitaire. Le Directeur de l'Institut fixe le lieu et la date du concours et choisit les sujets des épreuves écrites sur proposition des professeurs de l'Institut.

ART. 3. — Les notes aux épreuves du concours sont attribuées par le jury qui, après délibération, propose l'admission ou l'ajournement des candidats dans la limite des places mises au concours.

ART. 4. — Nul ne peut se présenter plus de deux fois au concours sauf autorisation spéciale du Directeur de l'Institut accordée après avis du jury du concours.

ART. 5. — Le jury du concours comprend au moins trois membres. Il est désigné par le Directeur de l'Institut de Presse et des Sciences de l'Information.

ART. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 1973-1974.

Tunis, le 16 janvier 1974

Le Ministre de l'Éducation Nationale

DRISS GUIGA

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT

AGENCE FONCIÈRE D'HABITATION

Décret N° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'Agence Foncière d'Habitation.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 72-39 du 27 avril 1972, relative à la vente des terrains acquis par l'État en vue soit de la construction d'immeubles soit de l'aménagement de l'extension des villes;

Vu la loi N° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu la loi N° 73-20 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation;

Vu l'avis des Ministres du Plan, des Finances, de l'Économie Nationale et de l'Équipement;

Décrétons :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier. — L'Agence Foncière d'Habitation créée par la loi sus-visée n° 73-21 du 14 avril 1973, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Tunis.

Art. 2. — L'Agence Foncière d'Habitation est habilitée à procéder à l'intérieur des zones destinées à la construction d'habitations :

— à toutes opérations immobilières d'acquisition et d'aménagement de terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de sa mission dans les conditions fixées par la loi sus-visée N° 73-21 du 14 avril 1973.

— à l'exercice du droit de préemption, conformément aux articles 3 et suivants de la loi sus-visée n° 73-21 du 14 avril 1973;

— à la revente des immeubles dont elle devient propriétaire, conformément aux dispositions des articles 6 et suivants du présent décret;

— à toutes autres opérations relatives à l'exécution de sa mission, telle que définie par la loi sus-visée N° 73-21 du 14 avril 1973.

Art. 3. — Pour la réalisation des objets définis à l'article précédent l'Agence Foncière d'Habitation peut bénéficier, à l'intérieur des zones destinées à la construction d'habitations :

— des transferts de propriété, après déclassement, des biens immobiliers faisant partie du domaine public de l'État, conformément à la législation en vigueur;

d'affectations ou de cessions de biens immobiliers, faisant partie du domaine privé de l'État, des collectivités publiques locales et des établissements publics conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. — L'Agence Foncière d'Habitation peut procéder à toutes acquisitions amiables, ou par voie d'expropriation conformément à la législation en vigueur, ou bénéficier de tous transferts de biens immobiliers faisant partie des domaines publics, après déclassement, ou privé de l'État, même en dehors des zones d'habitation, dès lors qu'ils sont de nature à faciliter les opérations d'échange, d'aménagement et d'équipement des zones d'habitation.

De même, l'Agence Foncière d'Habitation peut procéder, en dehors des zones d'habitation, à la revente ou à l'échange des immeubles acquis par elle conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.

Art. 5. — L'Agence Foncière d'Habitation peut donner en location, avec priorité aux anciens propriétaires, tout terrain dont l'utilisation à des fins d'aménagement d'habitation est différée d'une année ou plus.

Les différents contrats passés par l'Agence à cet effet, ne sont pas renouvelables par tacite reconduction.

Art. 6. — L'Agence Foncière d'Habitation cède les terrains qu'elle a acquis et aménagés aux promoteurs immobiliers dont les projets ont reçu l'agrément définitif du Ministère de l'Équipement, aux organismes étatiques ou semi-étatiques, aux établissements publics, aux collectivités publiques locales et aux personnes physiques et morales dont la candidature a été agréée par le Ministre de l'Équipement.

Toutefois, l'Agence peut également vendre des terrains non aménagés après accord du Ministère de l'Équipement.

A l'exclusion des lots destinés à un usage commercial qui doivent être cédés par voie d'enchères publiques, les lots destinés à usage d'habitation ou d'équipements publics peuvent être vendus de gré à gré, à leur prix de revient majoré des frais et droits mentionnés à l'article 7 du présent décret.

Art. 7. — Le prix de vente est payable au comptant.

L'acquéreur doit, dans un délai de quinze jours, sous peine de nullité à compter de la notification qui lui est faite, en effectuer le paiement et verser les frais ainsi que les droits d'enregistrement, d'inscription et les frais d'établissement du titre foncier à la caisse qui lui est désignée.

Art. 8. — Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier de l'article précédent, les lots qui n'auraient pas pu être attribués conformément à ces dispositions pourront être cédés aux candidats qui offriront de payer au comptant le pourcentage le plus élevé du prix de vente. Ce pourcentage ne pourra toutefois être inférieur à 30% de ce prix.

Des délais, n'excédant pas cinq ans, pourront être accordés pour le paiement, du solde du prix de ces lots à leurs acquéreurs; si ceux-ci sont salariés, ils devront consentir à l'Agence, à due concurrence, des cessions délégations partielles de leurs rémunérations, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

Toutefois, les lots destinés à la construction d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent faire l'objet de ventes

à crédit dont le prix sera payable dans un délai maximum de cinq ans.

Toutes les sommes payables à terme porteront intérêts aux taux d'escompte de la Banque Centrale de Tunisie. Toute somme non payée à son échéance, portera intérêt au même taux majoré de 4% sans préjudice de l'application des articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret.

Art. 9. — Le cahier des charges définissant les obligations réciproques de l'Agence et de l'acquéreur prévu par l'article 12 de la loi sus-visée N° 73-21 du 14 avril 1973 doit comprendre notamment les clauses suivantes :

— L'acquéreur est tenu d'utiliser les terrains acquis auprès de l'Agence Foncière d'Habitation, exclusivement aux fins de la réalisation du projet agréé et conformément aux dispositions du cahier des charges. Toute utilisation différente ainsi que toute modification du projet tendant à y inclure des activités non agréées, entraîne automatiquement la déchéance de l'acquéreur.

L'acquéreur ne peut céder son lot ni à titre onéreux ni à titre gratuit et ne peut le grever d'un droit réel quelconque, avant de l'avoir construit et d'avoir payé la totalité de son prix d'achat, intérêt compris et en tout état de cause, pendant un délai de cinq ans à dater de la vente sauf autorisation expresse du Ministre de l'Equipelement.

L'acquéreur doit commencer les travaux de construction dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente. Il doit les réaliser dans un délai de deux ans à dater du commencement des travaux.

Faute pour l'acquéreur d'avoir rempli les obligations et engagements prescrits par la législation en vigueur et le présent décret ou stipulés dans l'acte de vente, l'Agence Foncière d'Habitation pourra faire prononcer sa déchéance partielle ou totale après une mise en demeure assortie d'un nouveau délai notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce nouveau délai ne sera pas inférieur à trois mois.

Art. 10. — La déchéance partielle ou totale est prononcée par arrêté du Ministre de l'Equipelement pris sur proposition de l'Agence Foncière d'Habitation.

Art. 11. — A compter de l'arrêté de déchéance, l'Agence Foncière d'Habitation reprend possession du terrain et le remet en vente dans les conditions suivantes :

1°) si le terrain est nu, il est revendu de gré à gré dans les conditions prévues par les articles (6) et (7) ou (8) du présent décret.

2°) si le terrain comporte des constructions édifiées par l'acquéreur, la vente aura lieu par voie d'adjudication aux enchères publiques dans un délai de six mois à partir de l'arrêté de déchéance. Si l'adjudication ne donne aucun résultat, le terrain est mis en vente sur une nouvelle mise à prix dans un délai de six mois.

L'adjudicataire devra se conformer à l'agrément initialement notifié à l'acquéreur déchu.

Art. 12. — Si aucune inscription de droits réels n'a été prise sur le titre du chef de l'acquéreur déchu, l'Agence Foncière d'Habitation rembourse à celui-ci le prix de revente du terrain diminué de 10%.

Si des inscriptions avaient été prises sur le titre du chef de l'acquéreur déchu, l'Agence Foncière d'Habitation consignera à la Trésorerie Générale de Tunisie le produit de la revente qui servira à purger les sûretés et les privilèges inscrits.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 13. — L'Agence Foncière d'Habitation est administrée par un Conseil d'Administration composé, sous la présidence d'un Président-Directeur Général de l'Agence nommé par décret, des membres suivants :

— Le Directeur des Affaires Economiques, Financières et Sociales au Premier Ministère;

Le Directeur de l'Administration Régionale au Ministère de l'Intérieur;

Le Directeur des Investissements au Ministère du Plan;

— Le Directeur des Relations Economiques au Ministère des Finances;

Le Directeur des Etudes Economiques au Ministère de l'Economie Nationale;

— Le Directeur de l'Urbanisme et de l'Habitat au Ministère de l'Equipelement;

— Le Directeur des Services Juridiques au Ministère des Affaires Sociales;

Le Directeur de l'Aménagement du Territoire;

— Le Conservateur de la Propriété Foncière;

Le Président-Directeur Général de la Société Nationale Immobilière de Tunisie;

Le Directeur Général de l'Agence Foncière Touristique;

— Le Président-Directeur Général de l'Agence Foncière Industrielle.

Le Président du Conseil d'Administration peut inviter, avec voix consultative, toute autre personne dont l'avis peut être utile pour les délibérations du Conseil.

Section I. — Le Conseil d'Administration

Art. 14. — Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Agence, accomplir ou autoriser tous actes ou opérations relatifs à son sujet.

A cet effet :

— Il fixe l'orientation générale de la politique à suivre en matière d'acquisition, de ventes et d'échanges des biens immobiliers et pour ce qui concerne les acquisitions, le montant global des ressources à y consacrer.

— Il arrête la liste des attributaires prévus à l'article 6 du présent décret.

— Il délibère sur toute proposition de déchéance partielle ou totale d'acquéreur qui lui sera présentée par le Président-Directeur Général.

— Il arrête le règlement intérieur ainsi que le statut et la rémunération du personnel.

— Il arrête chaque année les comptes prévisionnels d'exploitation et d'investissement de l'Agence Foncière d'Habitation, ainsi que le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits.

— Il examine le projet de compte-rendu des opérations de l'Agence qu'il adresse au Ministre de l'Equipelement.

— Il délibère sur toute proposition d'emprunt qui lui sera présentée par le Président-Directeur Général.

Art. 15. — Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs au Président-Directeur Général de l'Agence Foncière d'Habitation à l'exception de ceux qui ont droit à l'adoption des comptes prévisionnels, au règlement des comptes et à la conclusion des emprunts.

Art. 16. — Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son Président ou sur demande, au moins, de la moitié des membres.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si, au moins, la moitié de ses membres sont présents.

Section II. — Le Président-Directeur Général

Art. 17. — Le Président-Directeur Général de l'Agence est chargé de la préparation de travaux du Conseil d'Administration et de la mise en oeuvre de ses décisions.

Il assure la Direction Technique, Administrative et Financière de l'Agence et en général, toutes les attributions qui lui sont déléguées par le Conseil d'Administration.

Il représente l'Agence auprès des tiers dans tous les actes civils et administratifs.

Dans le cadre des règlements généraux, il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'Agence; il recrute, nomme, affecte et licencie à tous les emplois conformément au statut du personnel de l'Agence.

Le Président-Directeur Général peut avec l'autorisation du Conseil d'Administration déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité pour certaines affaires courantes.

TITRE III

ORGANISATION FINANCIERE

Section I. — Les ressources.

ART. 18. — Une dotation initiale de deux millions de Dinars est accordée à l'Agence par l'Etat.

ART. 19. — Les ressources de l'Agence Foncière comprennent notamment :

- 1) les subventions ou dotations supplémentaires qui pourront lui être accordées par l'Etat;
- 2) le produit des emprunts qu'elle pourra contracter auprès des Etablissements de Crédit, notamment ceux spécialisés en matière d'habitat;
- 3) le produit de la vente des biens meubles et immeubles;
- 4) les revenus des biens meubles et immeubles;
- 5) les dons et legs qui lui seraient faits.

Section II. — Les comptes

ART. 20. — Le Président-Directeur Général soumet chaque année, avant le 1er juillet, à l'examen du Conseil d'Administration, les comptes prévisionnels d'exploitation et d'investissement de l'Agence.

Ces comptes devront faire ressortir séparément :

A) — En recettes :

- Les ressources de l'Agence Foncière d'Habitation telles que définies par les articles (18) et (19) du présent décret.

B) — En dépenses :

- les frais de fonctionnement, de gestion et d'entretien des immeubles lui appartenant;
- les dépenses d'acquisition, les frais d'aménagement et le remboursement des emprunts

ART. 21. — La comptabilité de l'Agence Foncière d'Habitation est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits sont arrêtés par le Conseil d'Administration sur le rapport d'un contrôleur financier avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, puis ils sont soumis à l'approbation des Ministres des Finances et de l'Equipe-

Section III. — Les Emprunts

Art. 22. — Les emprunts de l'Agence Foncière d'Habitation doivent être autorisés par arrêté conjoint des Ministres des Finances et de l'Equipe-

TITRE IV. — TUTELLE DE L'ETAT

Art. 23. — Sont soumises obligatoirement à l'approbation des Ministres des Finances et de l'Equipe-

ment, les décisions du Conseil d'Administration relatives :

— à l'acceptation de dons, legs ou contributions de toute nature faites à l'Agence.

Art. 24. — Il est placé auprès de l'Agence Foncière d'Habitation un contrôleur financier désigné par arrêté du Ministre des Finances.

Le contrôleur financier assiste aux séances du Conseil d'Administration avec voix consultative.

Il est chargé du contrôle de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.

Pour l'exécution de sa mission, il peut demander ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou livres. Un double des situations périodiques lui est adressé.

Il donne son avis sur les comptes prévisionnels d'exploitation et d'investissement et en suit l'exécution.

Il contrôle les recettes.

Il reçoit avant le 1er mars de chaque année, communication du bilan et des comptes d'exploitation et de pertes et profits de l'exercice écoulé. Il rédige un rapport d'ensemble sur les résultats financiers dudit exercice.

Il veille au respect des décisions de l'Autorité de Tutelle et peut demander qu'il soit sursis à l'exécution d'une mesure qui lui paraîtrait illégale, de nature à porter atteinte aux droits et intérêts de l'Etat, ou incompatible avec l'objet de l'Agence.

Dans ce cas, sa demande doit être motivée, et la décision ainsi suspendue est soumise à la prochaine réunion du Conseil d'Administration.

Cependant, en cas d'urgence, le Conseil est saisi tout de suite par son Président, et doit se réunir au plus tard, 15 jours après sa saisine. Si le Conseil d'Administration estime devoir maintenir sa décision, le Président-Directeur Général en saisit les Ministres des Finances et de l'Equipe-

Art. 25. — Il est placé auprès de l'Agence Foncière d'Habitation un contrôleur technique désigné par arrêté du Ministre de l'Equipe-

ment. Le contrôleur technique représente auprès de l'Agence Foncière d'Habitation, l'Autorité de Tutelle dans tout ce qui touche aux opérations techniques. Il assiste le Président-Directeur Général de ses avis sur toutes les opérations présentant un caractère technique incombant à l'Agence et l'exécution des opérations

Art. 26. — Les marchés et conventions de travaux et de fournitures passés par l'Agence Foncière d'Habitation sont régis par des dispositions particulières déterminées par décret.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 27. — En cas de dissolution, tout le patrimoine de l'Agence Foncière d'Habitation fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés.

ART. 28. — Les Ministres des Finances et de l'Equipe-

Fait à Tunis, le 21 janvier 1974

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

MARCHES

Décret N° 74-34 du 21 janvier 1974, portant réglementation de la procédure de passation des marchés par l'Agence Foncière d'Habitation.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation;

Vu le décret N° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'Agence foncière d'habitation;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Équipement;

Décrétons :

Article Premier. — Les marchés de travaux et fournitures de l'Agence Foncière d'Habitation sont passés dans les conditions déterminées dans le présent décret.

Art. 2. — Il est passé un marché écrit pour les travaux ou fournitures d'un montant supérieur à cinq mille dinars (5.000 D.). Pour tous les travaux ou fournitures d'un montant égal ou inférieur à cinq mille dinars (5.000 D.), il peut être traité sur simple mémoire ou facture.

Art. 3. — Les marchés de travaux ou fournitures dont la dépense est égale ou inférieure à vingt mille dinars (20.000 D), mais supérieure à cinq mille dinars (5.000 D), sont engagés par le Président-Directeur-Général sur délégation du Conseil d'Administration et soumis au visa préalable du contrôleur financier et du contrôleur technique.

Toutefois, en cas d'urgence ou d'empêchement majeur des contrôleurs technique et financier ou de l'un d'eux, le Président-Directeur-Général peut engager la dépense sans le visa préalable.

Art. 4. — Les marchés de travaux ou fournitures dont la dépense est supérieure à vingt mille dinars (20.000 D), mais inférieure ou égale à cent mille dinars (100.000 D), sont engagés par le Président-Directeur-Général conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Toutefois, le Président-Directeur-Général doit communiquer pour avis le ou les marchés à la Commission des marchés prévue à l'article 5 ci-dessous.

Art. 5. — Il est créé une commission consultative dite « Commission des Marchés », composée comme suit :

- Le Président-Directeur Général, Président;
- 1 Administrateur désigné par le Conseil d'Administration, Membre;
- Le Contrôleur Financier, Membre;
- Le Contrôleur Technique, Membre.

Art. 6. — Les marchés des travaux ou fournitures dont la dépense est supérieure à cent mille dinars (100.000 D), sont arrêtés par le Conseil d'Administration après avis de la Commission des Marchés. Ces marchés pour être exécutés, doivent comporter le visa du Contrôleur Financier et du Contrôleur Technique.

Art. 7. — Les marchés dont le montant est compris entre cinq mille dinars (5.000 D) et cinquante mille dinars (50.000 D), feront l'objet d'appel d'offres ou d'adjudication.

Art. 8. — Les marchés d'un montant supérieur à cinquante mille dinars (50.000 D) feront l'objet d'adjudication publique, ou de concours.

Art. 9. — Toutefois il pourra être passé et quel qu'en soit le montant:

- des marchés de gré à gré à l'égard desquels il n'a été proposé que des conditions inacceptables lors des appels d'offres ou des adjudications.
- les marchés dont la procédure s'est conclue par un défaut d'offres ou par un seul fournisseur.

Art. 10. — Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, les conditions auxquelles doivent répondre les offres, le règlement

du concours lorsqu'il en est organisé et notamment le délai dans lequel les offres doivent être remises, sont portées à la connaissance du public et des entrepreneurs ou fournisseurs réputés par leur compétence.

La concurrence porte sur la valeur technique des prestations offertes et des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des concurrents ainsi que sur le prix.

Le Président-Directeur Général se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres, s'il n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables.

Dans le cas où l'entente est manifeste entre tous les entrepreneurs ou fournisseurs consultés ou entre certains d'entre eux, il doit être procédé à une nouvelle consultation, sauf dans le cas d'impossibilité matérielle ou d'urgence impérieuse.

Art. 11. — Les dispositions des articles ci-dessus ne sont pas applicables aux travaux que l'Agence Foncière d'Habitation exécute en régie, soit à la journée, soit à la tâche, mais elles s'appliquent à la fourniture des matériaux nécessaires à l'exécution de ces travaux.

Art. 12. — Les dispositions des articles 3 et 10 ci-dessus ne sont pas applicables pour :

- des marchés de gré à gré nécessités par des circonstances impérieuses,
- tous les marchés qu'il est nécessaire de soustraire à la procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, lorsque le jeu normal de la concurrence est entravé par l'état du marché ou par des décisions prises en exécution des décrets organisant la procédure et réglant la répartition et la distribution des produits.

Toutefois, le Président-Directeur Général doit informer la Commission des Marchés, dès que possible, de toutes les passations de marchés de fournitures dont la dépense est égale ou supérieure à vingt mille dinars (20.000 D), en lui fournissant toutes les justifications nécessaires.

Art. 13. — Les Ministres des Finances et de l'Équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 21 janvier 1974

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Arrêté du Premier Ministre du 21 janvier 1974, complétant l'arrêté du 20 avril 1973, portant création et modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires des catégories de personnels du Ministère des Travaux Publics et de l'Habitat.

Le Premier Ministre,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 60-56 du 25 février 1960, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires;

Vu le décret N° 71-362 du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres communs des administrations centrales, tel qu'il a été modifié par le décret N° 72-152 du 2 mai 1972;

Vu le décret N° 71-367 du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres techniques de l'administration, tel qu'il a été modifié par le décret N° 72-155 du 2 mai 1972;

Vu l'arrêté du 20 avril 1973, portant création et modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires des catégories de personnels du Ministère des Travaux Publics et de l'Habitat;

Sur la proposition du Ministre de l'Équipement;

Arrête :

Article Premier. — L'article premier de l'arrêté sus-visé du 20 avril 1973, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article Premier. (nouveau). — Il est créé au Ministère de l'Équipement une commission administrative paritaire pour chacune des catégories indiquées ci-dessous, conformément au décret sus-visé N° 60-56 du 25 février 1960.

1ère commission : Ingénieur Général, Ingénieur en Chef, Ingénieur Principal;

2ème commission : Ingénieur Divisionnaire, Ingénieur des Travaux de l'État, Administrateur Principal, Administrateur;

3ème commission : Ingénieur-Adjoint, Attaché d'Administration;

4ème commission : Adjoint Technique, Secrétaire d'Administration;

5ème commission : Agent Technique;

6ème commission : Secrétaire Sténo-dactylographe, Dactylographe;

7ème commission : Connais d'Administration;

8ème commission : Hajeb.

Art. 2. — Le Ministre de l'Équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 21 janvier 1974

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

TAXIS

Arrêté du Ministre des Transports et des Communications du 21 janvier 1974, fixant les limites de circulation des taxis autour de la ville de Béni Khalled.

Le Ministre des Transports et des Communications.

Vu la loi N° 64-48 du 24 décembre 1964, portant réforme du code de la route et notamment son article 229;

Arrête :

Article Premier. — Deux taxis de trois places dont l'autorisation est délivrée par le Président de la Commune de Béni Khalled sont autorisés à circuler à l'intérieur de la Délégation de Menzel Bouzelfa.

ART. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 21 janvier 1974

Le Ministre des Transports et des Communications

LASSAAD BEN OSMAN

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

Arrêté du Ministre des Transports et des Communications du 21 janvier 1974, fixant les limites de circulation des taxis autour de la ville de Soliman.

Le Ministre des Transports et des Communications.

Vu la loi N° 64-48 du 24 décembre 1964, portant réforme du code de la route et notamment son article 229;

Vu l'arrêté du 27 avril 1971, fixant les limites de circulation d'un taxi autour de la ville de Soliman;

Arrête :

Article Premier. — Deux taxis de trois places dont l'autorisation est délivrée par le Président de la Commune de Soliman sont autorisés à circuler dans la Délégation de Soliman.

ART. 2. — L'arrêté sus-visé du 27 avril 1971 est abrogé.

Tunis, le 21 janvier 1974

Le Ministre des Transports et des Communications

LASSAAD BEN OSMAN

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

AVIS ET COMMUNICATIONS

MINISTÈRE DES FINANCES

Avis de change N° 127 relatif aux relations financières entre la Tunisie et l'U.R.S.S.

L'accord de paiement conclu entre l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et la République Tunisienne le 14 mars 1962 venant à expiration le 31 décembre 1973, les relations financières entre la Tunisie et l'U.R.S.S. sont à compter du 1er janvier 1974 soumises à la réglementation tunisienne des changes avec les pays de la zone de convertibilité.

Toutefois, à titre transitoire pendant une période de douze mois à compter du 1er janvier 1974 les règlements afférents à des contrats conclus avant le 31 décembre 1973 continuent à être effectués dans les conditions de l'accord de paiement du 14 mars 1962.

A compter du 1er janvier 1974 les comptes russes en dinars bilatéraux ouverts sur les livres des intermédiaires agréés en Tunisie ne pourront plus être alimentés. Leur solde arrêté au 31 décembre 1973 peut être transféré dans le cadre de l'accord de paiement du 14 mars 1962 avant le 31 janvier 1974. Passé ce délai les sommes figurant à leur crédit devront être utilisées pour des paiements en Tunisie.

L'avis n° 93 du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances relatif aux relations financières entre la République Tunisienne et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes est abrogé. L'U.R.S.S. ne fait plus partie des pays du groupe bilatéral objet de l'annexe I de l'avis n° 117 relatif au régime des comptes étrangers en dinars et en devises et des comptes et dossiers intérieurs non-résidents.

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

AVIS AU PUBLIC

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction des Mines et de l'Énergie le 18 août 1973, La Société FINA Tunisienne, demeurant à Tunis, 26, Avenue Habib Bourguiba, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation pour l'extension de son dépôt mixte d'hydrocarbures de 2ème catégorie sis à Kalaât Khasba (Gouvernorat du Kef), conformément aux plans annexés à la demande.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur des Mines et de l'Énergie (Ministère de l'Économie Nationale), le Gouverneur du Kef.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat

AVIS AU PUBLIC

AEC. N° 3750

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction de l'Industrie le 2 août 1973, Messieurs, Mohamed Ben Hadj Mohamed Kammoun et Frères et Abdelatif Ben Hadj Kader Kammoun et Frères, demeurants à Sakiet Ezzit - Sfax, agissant pour leur compte personnel, sollicitent l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à Sakiet Ezzit (Gouvernorat de Sfax), une huilerie à traction mécanique, établissement classé de 2^e catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Industrie (Ministère de l'Economie Nationale), le Gouverneur de Sfax ou le Président de la Municipalité de Sakiet Ezzit.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité

AVIS AU PUBLIC

AEC. N° 3566

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction de l'Industrie le 2 juillet 1973, Monsieur Hadj Mohamed Ben Ali Hafhouf, demeurant à Tunis, 20, Rue du Fleuve, agissant pour son compte personnel, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à Tunis, 20, Rue du Fleuve, une menuiserie mécanique, établissement classé de 2^e catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Industrie (Ministère de l'Economie Nationale), le Gouverneur de Tunis ou le Président de la Municipalité de Tunis.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité

AVIS AU PUBLIC

AEC. N° 30/2

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction de l'Industrie le 16 juin 1973, Monsieur, Mohamed Ben Ali Lachheb, demeurant à Baie de Sebra à Bizerte, agissant en qualité de gérant de la Société « L'Essor Chimique », sollicite l'autorisation d'établir et exploiter conformément aux plans annexés à la demande à Bizerte, Baie de Sebra, un dépôt de dénaturation d'alcool et un atelier de fabrication d'eau de Javel, établissement classé de 2^e catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Industrie (Ministère de l'Economie Nationale), le Gouverneur de Bizerte ou le Président de la Municipalité de Bizerte.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

AVIS AU PUBLIC

AEC. N° 3077

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction de l'Industrie le 20 juin 1973, Messieurs Siala et Frères, demeurant à Tunis, 28-30, Rue Bab Souika, agissant pour les Ets Siala Frères, sollicitent l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à Charguia Tunis, un atelier de polissage du verre et miroiterie, établissement classé de 2^e catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Industrie (Ministère de l'Economie Nationale), le Gouverneur de Tunis ou le Président de la Municipalité de Tunis.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

AVIS AU PUBLIC

AEC. N° 3513

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction de l'Industrie le 17 juillet 1973, M. Baghdadi M'hamed B. Touhami, demeurant à Korba, agissant pour son compte personnel, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à Bir Bou Khdi- à Korba (Gouvernorat de Nabeul) un atelier de broyage mécanique de piment sec, établissement classé de 2^e catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Industrie (Ministère de l'Economie Nationale), le Gouverneur de Nabeul ou le Président de la Municipalité de Korba.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

AVIS AU PUBLIC

AEC. N° 2296

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction de l'Industrie le 9 mai 1973, Messieurs, Béchir et Mustapha Fils Taieb Debbach, Abdelkader et Kilani Fils Hadj Farhat Debbach, demeurant à El Guefaï (Délégation de Sbikha - Gouvernorat de Kairouan), agissant en qualité de propriétaires, sollicitent l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à El Guefaï (Délégation de Sbikha - Gouvernorat de Kairouan) une huilerie à traction mécanique, établissement classé de 2^e catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Industrie (Ministère de l'Economie Nationale), le Gouverneur de Kairouan ou le Président de la Municipalité de Sbikha.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

AVIS AU PUBLIC

AEC. N° 564

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction de l'Industrie le 28 février 1973, Monsieur Hédi Ben Mohamed Daoui, demeurant à Nabeul, 1, Avenue Habib Bourguiba, agissant pour son compte personnel, sollicite le renouvellement de l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande un atelier mécanique de broyage de piments secs, établissement classé de 2ème catégorie, à Nabeul, Rue Farbi Zarrouk.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Industrie (Ministère de l'Economie Nationale), le Gouverneur de Nabeul ou le Président de la Municipalité de Nabeul.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

AVIS AU PUBLIC

AEC. N° 3343

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction de l'Industrie le 5 juillet 1973, Messieurs, Hadj Mohamed Lakhdar Ben Mohamed Jabrane et Cie, demeurant à El Guettar (Gouvernorat de Gafsa), agissant pour leur compte, sollicitent l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande une huilerie à traction mécanique établissement classé de 2ème catégorie, à El Guettar (Gouvernorat de Gafsa).

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Industrie (Ministère de l'Economie Nationale), le Gouverneur de Gafsa ou le Président de la Municipalité d'El Guettar.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

ADJUDICATIONS

ASSISTANCE JUDICIAIRE
Décision n° 3501 en date du
17 novembre 1973

Etude de Maître Allouani Choubani
Avocat à la Cour de Cassation
Rue Béchir Sfar Mahdia

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SAISIE IMMOBILIERE

L'adjudication aura lieu le lundi 18 février 1974 à neuf heures du matin à l'audience des criées du Tribunal de 1ère Instance de Mahdia.

Poursuivante : Amina Bent Mohamed B. Khelifa Djemali, ménagère demeurant à Ksour-Essaf gouvernorat de Sousse ayant élu domicile en l'étude de son avocat Maître Choubani rue Béchir Sfar à Mahdia.

Partie saisie : Bahri Ben Hassen Ben Salem, Journalier, demeurant à Ksour-Essaf Gouvernorat de Sousse.

Immeuble à vendre : La totalité d'une maison sise au quartier Zraraâ à Ksour-Essaf, entourée d'une clôture neuve renfermant une seule chambre de construction récente propre à l'habitation, le reste consiste en une cour ayant dans le coin Nord-Est un puits, le tout ayant pour limites au Sud : Une route d'où l'accès à l'Est : Maison Tahar Najari; au Nord : Habib frère de la partie saisie et à l'Ouest maison Ali Sassi.

Mise à prix : Lot unique : quatre cents Dinars taxes et frais de poursuites en sus

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de Maître Allouani Choubani avocat poursuivant et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Mahdia pour prendre connaissance du cahier des charges.

Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation de Monsieur le Gouverneur de Sousse.

L'Avocat Poursuivant
M.A. Choubani
N° 135

FONDS DE COMMERCE

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

ant contrat en date à Tunis du 8
ore 1973, enregistré le 14 décem-

bre 1973, vol 800 case 484. Monsieur Mohamed Ben Mustapha Nefsi demeurant à Tunis, avenue de la République, a vendu à Monsieur Fethi Ben Mohamed Ben Boubaker Hamid, demeurant à Mégrine rue Taieb Mehiri, le fonds de commerce de radio, électricité, cycles, horlogerie, bijouterie et dérivés sis à Hammam-lif, 35 avenue du Président Habib Bourguiba, avec l'ensemble de ses éléments corporels et incorporels.

Les oppositions seront reçues entre les mains de l'acquéreur, à l'adresse du dit fonds, dans la quinzaine de la parution du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne et ce sous peine de déchéance et forclusion.

Le présent avis a paru sur le quotidien « El Amal » du 15 janvier 1974.

N° 125

AVIS DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Monsieur Larbi Ben Gabsia a vendu à Monsieur Habib Chouchane la totalité du fonds d'industrie et de commerce de forge et charronnerie en vertu d'un acte sous seing privé en date de décembre 1973, avec signature légalisée à la Municipalité de Nabeul le 26 décembre 1973, enregistré à la recette de l'enregistrement à Nabeul le 27 décembre 1973 folio 72, case 661.

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, chez l'acquéreur, demeurant rue Monji Bali à Nabeul.

Le présent avis a été publié au Journal El Amal N° 5706 en date du 6 janvier 1974 au Journal Assabah N° 7629 en date du 1er janvier 1974.

N° 130

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 1973 enregistré à Tunis le 16 janvier 1974, vol 801 case 107 série 1 Monsieur Mohamed Ben Khalifa Ben Belgacem a vendu à Monsieur Ali Ben Amor Ben Abdallah son fonds de commerce d'épicerie sis à Dubosville 16 rue des Oeuillets

Toute opposition doit être formulée sous peine de forclusion entre les mains

de l'acheteur au 16 rue des Oeuillets Dubosville dans les 20 jours qui suivront l'insertion du présent avis.

Le présent avis a paru au Journal Assabah du 21 janvier 1974.

N° 131

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

En vertu d'un acte sous seing privé en date du 24 février 1973 enregistré à Tunis le 12 décembre 1973 actes civils 1er bureau vol 6 série 5 case 354, il appert que :

Monsieur Hadj Hamida Ben Mohamed Kalboussi a vendu à Monsieur Mohamed Mondher Ben Mohamed Ben Ali Loumi, son fonds de commerce, consistant en une boutique N° 89 sise au marché central de Tunis de vente de produits alimentaires suivants :

Beurre fondu, Miel, oeufs et autres.

Toutes oppositions éventuelles devront être faites auprès de l'acquéreur dans un délai de 20 jours à dater de la publication du présent avis sous peine de forclusion.

Paru au Journal La Presse le 23 janvier 1974.

N° 133

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 1974, enregistré à Soliman, Gouvernorat de Nabeul, le 21 janvier 1974, F. 96 case 31, M. Ali Ben Sadok Djelassi a vendu à M. Milad Ben Romdhane Hadad le fonds de commerce de parfumerie en détail sis à Soliman avenue Habib Bourguiba Immeuble Héritiers Laamouri.

Les oppositions devront être faites entre les mains du vendeur susvisé à l'adresse sus-indiquée, dans un délai de 20 jours au plus tard de la parution de cette annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Cet avis a été inséré au Journal quotidien la « Presse » du 23 janvier 1974.

N° 134

SOCIETES ANONYMES**« SOCIETE LA GLACE »**

Société Anonyme :
au capital de 155.000 dinars

Avis de Convocation

Messieurs les actionnaires de la Société la Glace sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le jeudi 14 février 1974 à 15 h au siège de l'Union Tunisienne de l'Industrie et du Commerce U.T.I.C.A., 32 Rue Charles de Gaulle

Ordre du Jour :

Réduction du capital.
Augmentation du capital.
Questions Diverses.
Le Président Directeur Général

N° 115

BANQUE DU SUD

Société Anonyme :

Au Capital de 1.500.000 Dinars

Siège Social :

14, Avenue de Paris Tunis

R.C. 35-17 Sfax

**AUGMENTATION DE CAPITAL
DE 1 MILLION DE DINARS****NOTICE****Dénomination :** Banque du Sud :**Siège Social :** 14, avenue de Paris Tunis.

Objet : Elle a pour objet de traiter toutes les opérations bancaires et financières dans le cadre de la loi N° 67-51 du 7 décembre 1967 portant réglementation de la profession de banque.

Durée : 99 années à compter de juillet 1968.

Capital Social : Le capital actuel est de 1.500.000 D. divisé en 300.000 actions nominatives de cinq dinars chacune intégralement libérées.

Bilan : Pour l'exercice 1972, il a été établi un bilan paru au Journal Officiel de la République Tunisienne N° 29 du 31 juillet 1973 au 7 août 1973.

Il n'existe pas de parts de fondateurs ni d'avantages particuliers.

Les assemblées générales ordinaires se tiennent dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice au jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation.

Répartition des Bénéfices :

Sur les bénéfices nets, il est prélevé :

1) toutes réserves légales ;

2) Toutes sommes nécessaires pour servir de dividende aux actionnaires sur proposition du conseil d'administration et ratification de l'assemblée générale ordinaire ;

3) Toutes sommes que l'assemblée générale décide d'affecter à des fonds de réserves généraux ou spéciaux ;

4) Le solde constitue un complément de dividende.

Paiement des dividendes :

Les dividendes sont payés aux époques et lieux fixés par le conseil d'administration. Ceux non réclamés dans les 5 ans de leur exigibilité sont prescrits.

Avis aux Actionnaires

Augmentation de capital de 1.500.000 D. à 2.500.000 D.

Aux termes des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de la banque tenue le 11 juillet 1971, il a été décidé d'augmenter le capital social de 1.500.000 D. à 2.500.000 D. par l'émission de 200.000 actions nouvelles de 5 dinars chacune à souscrire en numéraire et à libérer de moitié à la souscription.

Condition de souscription

Les propriétaires des 300.000 actions anciennes auront eux ou leurs cessionnaires, un droit de préférence pour la souscription des actions nouvelles à émettre et ce, dans la proportion de 2 actions nouvelles pour 3 anciennes.

La souscription tant à titre irréductible qu'à titre réductible sera ouverte le 1er février 1974 et sera clôturée le 31 mars 1974, sauf décision de prorogation prise par le conseil d'administration.

A l'expiration de ce délai, la souscription deviendra publique.

Les actions nouvelles porteront jouissance à compter de 1er février 1974.

Les demandes de souscription et les versements y afférents seront reçus aux guichets de la banque du Sud :

Au Siège : 14, Avenue de Paris Tunis et auprès des Succursales et Agences à : Sfax, Sousse, Gabès, Gafsa, Médenine, Jerba, Zarzis, Tataouine, Hammamet, Bengardane, Tozeur, Ksar-Hellal, Sidi Bouzid.

Modification des Statuts :

Comme conséquence de l'augmentation du capital, l'article 6 des statuts est modifié comme suit sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital :

Le capital social est fixé à la somme de 2.500.000 dinars divisé en 500.000 actions nominatives de 5 dinars chacune toutes entièrement libérées.

Dépôt : Deux exemplaires du P.V. de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 1971 ayant décidé l'augmentation du capital. Le tout enregistré et déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 22 septembre 1973.

Le Conseil d'Administration

N° 127

SOGEX

Société Générale d'Industries Diverses
Gros - Import - Export
S.A. au Capital de 60.000 Dinars
Route de Gremda Km 1 - Sfax

Suivant délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 décembre 1973 enregistrée à Sfax le 8 janvier 1974 folio 69, N° 380 le siège social de la société est transféré de la route de Gremda à Sfax au 25, rue Alexandre Dumas à Sfax.

N° 128

**Constitution d'une Société
Anonyme**

Société Générale de Participations

« G. E. P. »

Société Anonyme

Au Capital de 100.000 Dinars

Siège Social :

1. avenue Habib Thameur Tunis

Suivant acte sous seing privé en date du 12 novembre 1973 enregistré à Tunis A.C.1 le 18 décembre 1973 vol 800, série ter, case 468, il a été établi les statuts d'une société anonyme, dont il a été extrait ce qui suit :

Dénomination : Société Générale de Participations « G.E.P. ».

Objet : La société a pour objet : - La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et la prise de participations ou intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes activités existantes ou à créer agricoles.

Industrielles, commerciales ou touristiques.

- La promotion d'une politique commune financière, économique, commerciale et de gestion de toutes les sociétés auxquelles elle participe.

- L'étude de tout projet visant à la création de toutes entreprises nouvelles.

- Toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, exposé et à tout objet similaire ou connexe.

Durée : 99 ans à compter du jour de sa constitution définitive sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus au statuts.

Siège Social : Provisoirement au 1, Avenue Habib Thameur - Tunis

Capital social : Cent Mille Dinars divisé en Vingt Mille actions nominatives de Cinq Dinars chacune entièrement libérées.

Conseil d'Administration : Composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus, pris parmi les actionnaires nommés par l'Assemblée Générale pour 6 ans.

La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur nomination, du nombre des administrateurs présents, des pouvoirs donnés à leurs représentants par des sociétés administratrices

résulte valablement vis-à-vis des tiers de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque séance et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés tant des noms des dits administrateurs et représentants que des noms de ceux absents.

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et à son administration.

La Direction Générale de la société est assurée par le Président du Conseil, auquel il est adjoint sur sa proposition un Directeur Général pris parmi les administrateurs ou en dehors d'eux.

Les actes concernant la société, décidés ou autorisés par le Conseil d'Administration doivent être signés par le Président Directeur Général ou toutes personnes spécialement déléguées par lui.

Les administrateurs reçoivent à titre de jetons de présence une allocation fixée par l'Assemblée Générale. Ils ont droit en outre à la part des bénéfices sociaux dans les conditions fixées par les statuts.

Commissaires aux comptes : L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs Commissaires aux comptes pour trois ans.

Assemblée Générale : Il est tenu chaque année, dans le semestre qui suit la clôture de l'exercice social, une Assemblée Générale Ordinaire aux jour, heure et lieu indiqués par l'avis de convocation. Des Assemblées Générales peuvent être convoquées extraordinairement.

Procès-verbaux : Les copies ou extraits des procès-verbaux du Conseil d'Administration sont signés par le Président Directeur Général ou deux administrateurs, ceux des Assemblées Générales par un administrateur.

Année sociale : L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1974.

Répartition des bénéfices nets :

1) 5 % (Cinq pour cent) au moins pour la réserve légale.

2) 4 % (Quatre pour cent) à servir aux actionnaires à titre de premier dividende sur le capital libéré et non amorti.

3) **Prélèvement des sommes :** L'Assemblée déciderait d'affecter à un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux ou de reporter à nouveau. Le surplus des bénéfices sera ainsi réparti :

- Dix pour cent au Conseil d'Administration.

- Quatre vingt dix pour cent aux actionnaires à titre de super-dividende.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité seront prescrits.

Liquidation : Après le règlement du passif et des charges de la société, le produit net de la liquidation est employé d'abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n'a pas encore eu lieu, le surplus est réparti en espèces ou en titres entre les actionnaires.

Déclaration de souscription et de versement : Reçue par le receveur des actes civils à Tunis le 18 décembre 1973 suivant acte enregistré le même jour vol 800 série ter, case 468.

Assemblée Générale Constitutive : Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive tenue par les actionnaires de la Société Générale de Participations «G.E.P.» le 4 janvier 1974 enregistré à Tunis le 15 janvier 1974 vol 6, série 5, case 639 que la dite Assemblée Générale Constitutive a notamment :

1) Reconnue sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement du 18 décembre 1973.

2) Approuvé les statuts de la société et a décidé de modifier le sigle de la société qui devient «G.E.P.» au lieu de «S.O.G.E.P.»

3) Nommé comme premiers administrateurs pour six ans Messieurs :

Hassen Belkhodja

Habib Ghenim représentant la S.T.B.

Robert Meimon

Raouf Menjour représentant la SOFIGES.

Habib Ben Youssef représentant la B.F.T.

Abdelatif Jerijeni

Lakdhar Abid représentant l'Immobilier de l'Avenue

Hassouna Akrouf représentant la société le Moteur.

4) Nommé Monsieur Slaheddine M'barek comme Commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans.

5) Déclaré la société définitivement constituée.

Conseil d'administration : Du procès-verbal du 1er Conseil d'Administration du 4 janvier 1974 enregistré à Tunis A.C. 1 le 15 janvier 1974, vol. 7, série 5, case 1, il appert que le conseil a nommé M. Hassen Belkhodja Président Directeur Général de la Société Générale de Participations «G.E.P.» avec les pouvoirs énoncés au dit procès-verbal.

Dépôt : Il a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 16 janvier 1974 :

1) Deux exemplaires des statuts

2) deux exemplaires de la déclaration de souscription et de versement et de la liste des souscripteurs

3) deux exemplaires de l'Assemblée Générale Constitutive.

4) deux exemplaires du procès-verbal du Premier Conseil d'Administration.

N° 132

SOCIETES

A RESPONSABILITE

LIMITEE

SARL S.N.E.B.

Capital Social : 5.000 Dinars
Place Bab Saâdoun Tunis

Cession de Parts Sociales

Suivant acte sous seing privé en date à Tunis, le 1er janvier 1974 enregistré à Tunis AC le 16 janvier 1974 vol 801 série I, case 116 et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 21 janvier 1974.

Monsieur Gacem Ben Ali Bouabane a vendu à Monsieur Romdhane Ben Ali Bourguou 400 parts sociales de 10 Dinars chacune dans la SARL S.N.E.B. dont le siège est à Tunis, Place Bab Saâdoun Tunis.

Monsieur Gacem Ben Ali Bouabane demeure Gérant de la dite société avec les pouvoirs les plus étendus.

N° 123

Etude de la Fiduciaire Fiscomptable
7, rue d'Alger Tunis

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

« O.L.M.A. »

Par acte sous seing privé daté du 1er mars 1973 enregistré à Tunis AC I le 9 mars 1973 vol n° 795, série ter, case 634 dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, il a été constitué entre les associés désignés dans l'acte une Société à Responsabilité Limitée.

Dénomination : « O L M A ».

Siège social : Tunis, 3 rue de Champagne.

Capital : (4.000 Dinars quatre mille dinars divisé en (400) quatre cents parts sociales de (10 Dinars) dix dinars chacune.

Objet : La société a pour objet la fabrication, l'achat, la vente, la commercialisation des chaussures, des articles de maroquinerie, des vêtements en pausserie et de ses dérivés et généralement toutes les opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

Durée : 50 années.

Gérance : Monsieur Mohieddine Nemissi est nommé gérant statutaire de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour la Société

Le Directeur

N° 124

Comptoir Méditerranéen pour le
Commerce et l'Industrie

S. A. R. L.
Au Capital de 1000 Dinars
Siège Social :
3, Impasse d'Alger Tunis

Cession de Parts Sociales

Suivant acte sous seing privé enregistré à Tunis le 16 janvier 1974 vol 801, série bis, case 31, Monsieur Noureddine Ketari a cédé à Monsieur Mondher Ketari les 95 parts sociales lui appartenant dans la société sus-indiquée.

Par le même acte les associés ont désigné comme nouveau Gérant Monsieur Mondher Ketari en remplacement du cé-

dant avec les pouvoirs les plus étendus et la signature sociale.

Deux exemplaires de l'acte de cession ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance le 21 janvier 1974.

N° 129

AUTRES SOCIETES

Coopérative Viticole de Takelsa

Convocation à l'Assemblée Générale

Messieurs les adhérents de la C. V. Tekelsa sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 9 février 1974 à 9 h au siège de la Co-

opérative de Tekelsa à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport moral sur l'exercice 70-71 et 71-72.
- 2) Rapport des Commissaires aux comptes exercice Idem.
- 3) Lecture du bilan 70-71 et 71-72.
- 4) Approbation de ces rapports et bilan.
- 5) Quitus au Conseil d'Administration et aux Commissaires aux comptes.
- 6) Renouvellement d'un tiers du Conseil d'Administration.
- 7) Nomination des commissaires aux comptes.
- 8) Questions diverses.

Le Président de la Coopérative

N° 126

AVIS EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Loi modifiée N° 59-131 du 10 octobre 1939 et 7 rabia II 1379)

Gouvernorat de Sousse :

Monsieur Hamda Ben Ammar Ben Hadj Klifa Ben Slama en son nom et au nom de ses frères Mohamed, Ahmed, Sgaier et Ali originaire de la région de Boumerdes Délégation d'El Djem Gouvernorat de Sousse.

Porte à la connaissance du public qu'il possède la totalité de la parcelle de terre ci-après indiquée, sise à El Hancha forêt Houess région de Boumerdes d'une superficie approximative de quatorze Hectares complantée de quatre cent pieds d'oliviers limitée :

Au Sud : Sliman Ben Amor Ben Chouchane;

A l'Est : Hadj Ammar Ben Hadj Klifa Ben Slama;

Au Nord : Sgaier Ben Hassen Ben Hachine;

A l'Ouest : Hassen Ben Saâd Ben Hassen.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Monsieur Naser Ben Amor Ben Hadj Ali Ben Abid Hamami Ouerguemi originaire de la région de Médenine domicilié actuellement à la Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse.

Porte à la connaissance du public qu'il possède la totalité de la parcelle de terre ci-après indiquée, dénommée (Demna) forêt de Djemmal Sud, d'une superficie approximative de sept hectares complantée de 160 pieds d'oliviers et 80 arbres fruitiers et deux locaux d'habitation et limitée :

Au Sud : par héritiers Hadj Ali Sarraj, héritiers Jaray et Taieb Mili, Salem Ben Zid Amor Hechri, Salem Ben Hamouda, Amor Mechri, Mohamed Chtioui, Mohamed Ben Frej Ben Ahmed et héritiers Ameur Barkallah.

A l'Est : Héritiers Jaray, héritiers Ameur Barkallah, Salem Ben Zid, Mohamed Chtioui, Mohamed Fredj Ben Ahmed, Fredj Kaddour, Ali Trad et Amor Mechri.

Au Nord : Mohamed Ben Salah Ben Ticha, Saâd Hamami, héritiers Hadj Ali Sarraj Amor Mechri et Fiste;

A l'Ouest : Fiste, héritiers Hadj Ali Sarraj et Taieb Mili et Ameur Barkallah, Salem Ben Zid et Daoui Maiez.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Monsieur Fredj et Ahmed fils de Hassen Ben Abid Fathallah originaire à Béni Hassen, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse.

Porte à la connaissance du public qu'il possède la totalité de la parcelle de terre ci-après indiquée, sise à Ghars Ben Aïch secteur Beni Hassen, d'une superficie de 5 hectares complantée de 240 pieds d'oliviers de 18 figuiers et comprend un puits en bon état, limitée :

Au Sud : Fredj Ben Salah Ghallam, Fredj Fathallah et Tahar Bédra et derrière, Fredj Ben Salah Ghallam;

A l'Est : Route Amira et Faiedh;

Au Nord : Mohamed Ben Hassen Chebil, Younès Ben Mohamed Eoughattas et Taieb Ben Younès Chwikh;

A l'Ouest : Saniet El Ma et derrière Taieb Ben Younès Chwikh et Salem Chtioui.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Monsieur Ahmed Ben Hadj Amor Hamrouni, originaire de Beni Hassen, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse.

Porte à la connaissance du public qu'il possède la totalité de la parcelle de terre ci-après indiquée, un terrain d'une superficie de 10 hectares environ comportant 150 oliviers sis au lieu champs El Baccouche, forêts Beni-Hassen ayant pour limite :

Au Sud : Héritiers Dahmani Dhmaïd dont Hassen Ben Bannour Dahmani Dhmaïd ;

A l'Est : Héritiers Ahmed Felis dont son fils Amida;

Au Nord : Abdeljalil Ben Youssef Sassi;

A l'Ouest : Salah Ben Amor Jenaid.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Monsieur Brahim Ben Salem Ben Brahim El Hichri originaire de Zeramdine, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse.

Porte à la connaissance du public qu'il possède la totalité de la parcelle de terre ci-après indiquée, un terrain d'une superficie de cinq hectares environ comportant 91 oliviers et 30 arbres fruitiers sise au lieu Hatem, forêt de Zeramdine ayant pour limite du code :

Au Sud : Cued Hatem;

A l'Est : Fredj Ben Hamouda El Hichri;

Au Nord : Fredj Ben Hammouda El Hichri

A l'Ouest : El Médiouni Ben El Hadj Mohamed Younès.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernement du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Monsieur Ali Ben Mohamed Ben Ali Rek, originaire de Kerker, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse.

Porte à la connaissance du public qu'il possède la totalité de la parcelle de terre ci-après indiquée : sis à **Redjel Henchir** et ayant une superficie de 0,5 hectare complantée de 37 arbres dont 21 pieds d'oliviers et les 16 restants sont des arbres divers et limitée :

Au Sud : Ahmed Hakim Ben Youssef;

A l'Est : Mohamed Ben Amor El Jaziri;

Au Nord : Piste;

A l'Ouest : Amor Rkaï.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernement du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Madame Fatma Ben Ali Ben Mohamed Enis, originaire de Kerker, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse.

Porte à la connaissance du public qu'elle possède la totalité de la parcelle de terre ci-après indiquée : au lieu dit « **Rjel El Henchir** » d'une superficie de 1/2 hectare, plantée de 17 arbres (oliviers, amandiers, et figuiers), limitée :

Au Sud : Ahmed Hakim Ben Youssef;

A l'Est : Amor Rkaï

Au Nord : Route, Piste;

A l'Ouest : Ali Rkaï.

Elle ajoute qu'elle exerce seule cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'elle entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernement du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Monsieur Brahim Ben Salem Ben Brahim El Hichri originaire de Zeramidine, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse.

Porte à la connaissance du public qu'il possède la totalité de la parcelle de terre ci-après indiquée un terrain d'une superficie de six hectares environ comportant 130 oliviers et 59 arbres fruitiers sis au lieu Ennakous forêt de Zeramidine ayant pour limite :

Au Sud : Route et Mohamed Ben Hassen Chaâfali;

A l'Est : Route et Ali Ben Mohamed Hichri;

Au Nord : Salah Ben Mohamed Hichri;

A l'Ouest : Hassen Ben Mabrouk Hichri.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernement du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Monsieur Mohamed Ben Salah Ben Ali Fathallah originaire de Béni Hassen, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse.

Porte à la connaissance du public qu'il possède la totalité de la parcelle de terre ci-après indiquée : au lieu de **Babi Marzouk**, forêt de Béni Hassen d'une superficie de 11 ha, plantée de 300 oliviers, 30 amandiers et de 25 figuiers limitée :

Au Sud : Mohamed Ben Brahim Hamrouni;

A l'Ouest : Sassi Ben Ali Ghazzi;

A l'Est : Sassi Ben Ali Ghazzi;

Au Nord : Mohamed Ben Brahim Hamrouni.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernement du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Monsieur El Medyouni Ben Hadj Magtoub Ben Brahim El Hicheri, originaire de Zeramidine, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse.

Porte à la connaissance du public qu'il possède la totalité de la parcelle de terre ci-après indiquée : sise au lieu dit **Nefousine** forêt de Zeramidine, d'une superficie de 25 hectares environ complantée de 400 pieds d'oliviers et 180 arbres fruitiers limitée :

Au Sud : Salah Ben Ali Ben Mohamed El Hichri;

A l'Est : Khemais Ben Salem Dandana;

Au Nord : Sassi Ben Mohamed Mihoub;

A l'Ouest : Une piste, Impasse.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernement du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Gouvernorat de Kasserine :

Monsieur Mohamed Ben Mohamed Ben Abdallah Ben Belgacem Harmassi, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre dénommée El Ouaer, d'une superficie de 10 hectares, complantée d'arbres fruitiers, 300 oliviers et 25 arbres divers, limitée :

Au Sud : La voie ferrée;

A l'Est : Mohamed Ben Azouzi Saadaoui;

Au Nord : Voie publique;

A l'Ouest : Oued El Ouaer.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernement du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la

date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Monsieur Mohamed Ben Mohamed Ben Abdallah Ben Belgacem Harmassi, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre dénommée El Ark, complantée d'arbres fruitiers, 93 oliviers et 7 arbres divers, limitée :

Au Sud : Héritiers Taieb Ben Ahmed Ben Abdesslem Harmassi;

A l'Est : Mustapha Ben Abassi Harmassi;

Au Nord : Abdallah Ben Hadj Mohamed Harmassi;

A l'Ouest : Héritiers Hamadi Ben Ahmed dans une partie, héritiers Taieb Ben Ahmed Ben Abdesslem Harmassi dans une autre partie.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131 et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du gouvernement du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Pour la légalisation de la signature : *Le Président de la Municipalité.*

Certifié Conforme : *Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.*

EN VENTE :

PRIX

Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités publiques locales et des Etablissements publics à caractère administratif	0 D, 100
Statut Général des Personnels des Offices, des Sociétés Nationales et des Sociétés d'Economie Mixte	0 D, 100
Statut Particulier des Cadres Administratifs et Techniques	0 D, 300
J.O.R.T. N° 44 des 12 et 15 octobre 1971 et N° 18 des 2 - 5 et 9 mai 1972	
Code du Travail	0 D, 200
Code de la Nationalité Tunisienne	0 D, 150
Code des Douanes (mis à jour 1971)	0 D, 950
Code Electoral	0 D, 200
Loi Electorale	0 D, 050
Loi Municipale (Mise à jour au 1er janvier 1970)	0 D, 250
Réformes sanitaires (1969)	0 D, 200
Nomenclature des Actes professionnels	0 D, 400

PRIX

Table des Matières (1958 à 1970) chacune.....	0 D, 100
Table Chronologique (1959 à 1970) chacune.....	0 D, 100
Débats de l'Assemblée Nationale (publiés sur l'original)	0 D, 050
Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Tunisienne et documents annexés	0 D, 300
Loi sur les mines	0 D, 150
L'Economie Tunisienne depuis la fin de la Guerre (1955)	0 D, 500
Bulletin Officiel des Douanes Tunisiennes	0 D, 300
Bulletin Officiel de la Direction des impôts (trimestriel)	0 D, 300
Affiche portant résumés des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 100
Barème Indiciaire des Fonctionnaires de l'Etat.....	0 D, 600

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)